



PUTUSAN

Nomor 4610 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MELIANA KUSUMAWATI RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE MEE**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 71, RT 001, RW 003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
2. **JOELIANNI RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE GIOK**, bertempat tinggal di Jalan Sukoreno Nomor 29, RT 005, RW 004, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
3. **JOEWONO RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE HOK**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 34, Bareng, RT 001, RW 002, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
4. **JOENOTES RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE TJONG**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 160, RT 003, RW 005, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
5. **JOELIANTI RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE LING**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 71, RT 001, RW 003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
6. **JOEMINTO RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE MING**, bertempat tinggal di Jalan Honggowongso 25, RT 003, RW 006, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



7. JOEWONO SANTOSO DAHULU BERNAMA LIEM YOE SIONG, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 71, RT 001, RW 003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Song Sip, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Garuda Nomor 34, Perum Ottawa, Telukan, Sukoharjo, 57552, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024;

8. AGUS SUBYANTO, S.H., NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Nomor 64, Kerten, Kota Surakarta, 57143, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Matthew Marcellinno G, S.H., M.Kn., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Telukan Km.2, Jebangan, Parangjoro, Grogol, Sukoharjo, 57552, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;

Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat III;

L a w a n:

1. JOELIANNA RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE LIK, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 261 B, RT 007, RW 001, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

2. SETYABUDI RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE DJIANG, bertempat tinggal di Jalan Kasuari B.25, RT 006, RW 007, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada V. P. Heru Prasetyo, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum V. P. Heru Prasetyo, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Cinde Barat II Nomor 2, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 25 Mei 2025;

Halaman 2 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat;

Dan:

- 1. KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA SURAKARTA**, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 29, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126;
- 2. KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SUKOHARJO**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 310, Ngepeng, Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57527;

Para Turut Termohon/Turut Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 4 November 2014;
3. Menyatakan anak pertama pewaris yang bernama Joeniarta Chiendra Rahardjo telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 9 November 2015;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 31 tanggal 19 November 2014 dan Akta Keterangan Hak Waris Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio Nomor 37 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Agus Subyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Surakarta, sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan nama-nama yang disebut di bawah ini:
 - Meliana Kusumawati Rahardjo;
 - Joelianni Rahardjo;

Halaman 3 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



- Joewono Rahardjo;
- Joenoes Rahardjo;
- Joelianti Rahardjo;
- Joeminto Rahardjo;
- Joewono Santoso;
- Joelianna Rahardjo;
- Setyabudi Rahardjo;

Sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio dan sekaligus sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhumah Joeniarta Chiendra Rahardjo;

6. Menetapkan sebagai hukum harta peninggalan Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio yang harus berbagi waris, adalah sebagai berikut:

1) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 369 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Maret 1983 Nomor: 1018/1983, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung;
- sebelah timur : rumah penduduk;
- sebelah selatan : toko;
- sebelah barat : jalan raya;

2) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 366 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Maret 1983 Nomor: 1019/1983, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur : rumah penduduk;
- sebelah selatan : toko;
- sebelah barat : jalan raya;

3) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 67/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 794 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 1 April 1972 Nomor: 196/1972, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung;
- sebelah timur : rumah penduduk;
- sebelah selatan : toko;
- sebelah barat : jalan raya;

4) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Kemlayan, atas nama Joenoes Rahardjo, luas $\pm 145 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Januari 1980 Nomor: 292/1980, yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : rumah;
- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : rumah;

5) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kemlayan, atas nama Tuti Sumarni istri Landiarto Rahardjo, luas $\pm 267 \text{ m}^2$, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Oktober 1980 Nomor: 2612/1980, yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : rumah;

Halaman 5 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : jalan;
 - sebelah barat : rumah;
- 6) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 871/Kemlayan, atas nama Joewono Santoso disebut juga Joewono Santoso Rahardjo, luas $\pm 102 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 8 Februari 1999 Nomor: 50/Kemlayan/1999, yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 75, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : Toko Nagatara 3;
 - sebelah timur : jalan raya;
 - sebelah selatan : rumah kosong;
 - sebelah barat : rumah warga;
- 7) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Kemlayan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 503 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 12 April 1999 Nomor: 59/Kemlayan/1999, yang terletak di Jalan Sukarno, RT 005, RW 004, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : rumah;
 - sebelah timur : rumah;
 - sebelah selatan : jalan;
 - sebelah barat : rumah;
- 8) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2934/Pabelan, atas nama Tutik Sumarni, luas $\pm 2.046 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 24 November 1997 Nomor: 13657/1997, yang terletak di Jalan A. Yani, RT 002, RW 009, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kotamadya Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : jalan raya;

Halaman 6 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur : sawah;
- sebelah selatan : sawah;
- sebelah barat : tanah kosong;

9) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3293, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 276 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Februari 1994 Nomor: 2305/1994, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, RT 001, RW 004, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, setempat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : jalan raya;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : rel kereta;

10) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1300/Joyotakan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 262 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 Mei 1997 Nomor: 156/Joyotakan/1999, yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah/toko etalase;
- sebelah timur : gang kampung;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : jalan;

11) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Joyotakan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 390 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Juni 2000 Nomor: 245/Joyotakan/2000, yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah/toko etalase;

Halaman 7 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur : gang kampung;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : jalan;

12) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3325/Nusukan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 440 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor: 2764/Nusukan/2006, yang terletak di Jalan Piere Tendean Nomor 158, RT 005, RW 015, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Toko Listrik Terang Jaya;
- sebelah timur : rumah warga;
- sebelah selatan : toko listrik kecil;
- sebelah barat : jalan raya;

7. Menetapkan bagian para ahli waris (yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat) atas harta-harta peninggalan Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio dan sebagai ahli waris Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio, masing-masing ahli waris mendapatkan $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian dari seluruh harta peninggalan Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio;

8. Menyatakan sah secara hukum peletakan sita *conservatoir* atas harta peninggalan Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio, yakni sebagai berikut:

1) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 369 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Maret 1983 Nomor: 1018/1983, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung;
- sebelah timur : rumah penduduk;

Halaman 8 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : toko;
 - sebelah barat : jalan raya;
- 2) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 366 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Maret 1983 Nomor: 1019/1983, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : jalan kampung;
 - sebelah timur : rumah penduduk;
 - sebelah selatan : toko;
 - sebelah barat : jalan raya;
- 3) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 67/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 794 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 1 April 1972 Nomor: 196/1972, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : jalan kampung;
 - sebelah timur : rumah penduduk;
 - sebelah selatan : toko;
 - sebelah barat : jalan raya;
- 4) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Kemlayan, atas nama Joenoes Rahardjo, luas $\pm 145 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Januari 1980 Nomor: 292/1980, yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : rumah;
 - sebelah timur : rumah;

Halaman 9 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : jalan;
 - sebelah barat : rumah;
- 5) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kemlayan, atas nama Tuti Sumarni istri Landiarto Rahardjo, luas $\pm 267 \text{ m}^2$, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Oktober 1980 Nomor: 2612/1980, yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : rumah;
 - sebelah timur : rumah;
 - sebelah selatan : jalan;
 - sebelah barat : rumah;
- 6) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 871/Kemlayan, atas nama Joewono Santoso disebut juga Joewono Santoso Rahardjo, luas $\pm 102 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 8 Februari 1999 Nomor: 50/Kemlayan/1999, yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 75, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : Toko Nagatara 3;
 - sebelah timur : jalan raya;
 - sebelah selatan : rumah kosong;
 - sebelah barat : rumah warga;
- 7) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Kemlayan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 503 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 12 April 1999 Nomor: 59/Kemlayan/1999, yang terletak di Jalan Sukarno, RT 005, RW 004, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : rumah;

Halaman 10 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah timur : rumah;
- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : rumah;

8) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2934/Pabelan, atas nama Tutik Sumarni, luas $\pm 2.046 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 24 November 1997 Nomor: 13657/1997, yang terletak di Jalan A. Yani, RT 002, RW 009, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kotamadya Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan raya;
- sebelah timur : sawah;
- sebelah selatan : sawah;
- sebelah barat : tanah kosong;

9) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3293, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 276 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Februari 1994 Nomor: 2305/1994, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, RT 001, RW 004, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, setempat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : jalan raya;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : rel kereta;

10) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1300/Joyotakan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 262 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 Mei 1997 Nomor: 156/Joyotakan/1999, yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah/toko etalase;



- sebelah timur : gang kampung;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : jalan;

11) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Joyotakan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 390 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Juni 2000 Nomor: 245/Joyotakan/2000, yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah/toko etalase;
- sebelah timur : gang kampung;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : jalan;

12) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3325/Nusukan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 440 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor: 2764/Nusukan/2006, yang terletak di Jalan Piere Tendean Nomor 158, RT 005, RW 015, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Toko Listrik Terang Jaya;
- sebelah timur : rumah warga;
- sebelah selatan : toko listrik kecil;
- sebelah barat : jalan raya;

9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di atasnya (atas harta peninggalan Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio tersebut yang harus berbagi waris) dari segala barang dan/atau orang yang mendapat hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun, untuk diserahkan kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 2 minggu sejak keputusan perkara ini, yang selanjutnya akan dilakukan penjualan melalui pelelangan di muka



umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian haknya menurut hukum;

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menerbitkan sertifikat tanah yang menjadi kewenangan dari Turut Tergugat I, atas harta peninggalan Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio tersebut yang harus berbagi waris dalam perkara ini antara lain:
 - a. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 369 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Maret 1983 Nomor: 1018/1983, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 366 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Maret 1983 Nomor: 1019/1983, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 67/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 794 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 1 April 1972 Nomor: 196/1972, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Kemlayan, atas nama Joenoes Rahardjo, luas $\pm 145 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Januari 1980 Nomor: 292/1980, yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kemlayan, atas nama Tuti Sumarni istri Landiarto Rahardjo, luas $\pm 267 \text{ m}^2$, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Oktober



1980 Nomor: 2612/1980, yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

- f. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 871/Kemlayan, atas nama Joewono Santoso disebut juga Joewono Santoso Rahardjo, luas $\pm 102 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 8 Februari 1999 Nomor: 50/Kemlayan/1999, yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 75, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- g. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Kemlayan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 503 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 12 April 1999 Nomor: 59/Kemlayan/1999, yang terletak di Jalan Sukarno, RT 005, RW 004, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- h. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1300/Joyotakan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 262 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 Mei 1997 Nomor: 156/Joyotakan/1999, yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- i. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Joyotakan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 390 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Juni 2000 Nomor: 245/Joyotakan/2000, yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- j. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3325/Nusukan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 440 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor: 2764/Nusukan/2006, yang terletak di Jalan Piere Tendean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 158, RT 005, RW 015, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat tanah yang menjadi kewenangan dari Turut Tergugat II, atas harta peninggalan Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio tersebut yang harus berbagi waris dalam perkara ini antara lain:

a. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2934/Pabelan, atas nama Tutik Sumarni, luas $\pm 2.046 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 24 November 1997 Nomor: 13657/1997, yang terletak di Jalan A. Yani, RT 002, RW 009, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kotamadya Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

b. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3293, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 276 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Februari 1994 Nomor: 2305/1994, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, RT 001, RW 004, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan untuk terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, dan kasasi;

13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;

14. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Eksepsi Para Tergugat:

- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi *ne bis in idem*;

Halaman 15 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



- Gugatan Penggugat kurang subjek hukum (*exceptio plurium litis consortium*);
- Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa;
- Gugatan Para Penggugat tidak lengkap alias kurang objek sengketa;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Eksepsi mengenai ketidakjelasan posita gugatan dan kesalahan penarikan Turut Tergugat (*error in persona*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa;
- Gugatan Para Penggugat tidak lengkap alias kurang objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap objek sengketa rekonvensi (barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak):

2.1. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 369 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Maret 1983 Nomor: 1018/1983, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, 1 Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung;
- sebelah timur : rumah penduduk;
- sebelah selatan : toko;
- sebelah barat : jalan raya;



2.2. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 366 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Maret 1983 Nomor: 1019/1983, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung;
- sebelah timur : rumah penduduk;
- sebelah selatan : toko;
- sebelah barat : jalan raya;

2.3. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 67/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 794 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 1 April 1972 Nomor: 196/1972, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung;
- sebelah timur : rumah penduduk;
- sebelah selatan : toko;
- sebelah barat : jalan raya;

Poin 6.1, Poin 6.2, dan Poin 6.3 berada di satu lokasi/satu kesatuan;

2.4. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Kemlayan, atas nama Joenoes Rahardjo, luas $\pm 145 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Januari 1980 Nomor: 292/1980, yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : rumah;

2.5. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kemlayan, atas nama Tuti Sumarni istri Landiarto Rahardjo, luas $\pm 267 \text{ m}^2$, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Oktober 1980 Nomor: 2612/1980, yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : rumah;
- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : rumah;

Poin 6.3 dan 6.4 berada di satu lokasi/satu kesatuan;

2.6. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 871/Kemlayan, atas nama Joewono Santoso disebut juga Joewono Santoso Rahardjo, luas $\pm 102 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 8 Februari 1999 Nomor: 50/Kemlayan/1999, yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 75, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Toko Nagatara 3;
- sebelah timur : jalan raya;
- sebelah selatan : rumah kosong;
- sebelah barat : rumah warga;

2.7. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Kemlayan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 503 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 12 April 1999 Nomor: 59/Kemlayan/1999, yang terletak di Jalan Sukarno, RT 005, RW 004, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan,

Halaman 18 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : rumah;
- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : rumah;

2.8. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2934/Pabelan, atas nama Tutik Sumarni, luas $\pm 2.046 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 24 November 1997 Nomor: 13657/1997, yang terletak di Jalan A. Yani, RT 002, RW 009, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kotamadya Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan raya;
- sebelah timur : sawah;
- sebelah selatan : sawah;
- sebelah barat : tanah kosong;

2.9. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3293, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 276 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Februari 1994 Nomor: 2305/1994, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, RT 001, RW 004, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, setempat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : jalan raya;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : rel kereta;

2.10. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1300/Joyotakan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 262 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 Mei 1997 Nomor: 156/Joyotakan/1999, yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan



Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah/toko etalase;
- sebelah timur : gang kampung;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : jalan;

2.11. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Joyotakan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 390 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Juni 2000 Nomor: 245/Joyotakan/2000, yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah/toko etalase;
- sebelah timur : gang kampung;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : jalan;

Poin 6.10 dan Poin 6.11 berada di satu lokasi/satu kesatuan;

2.12. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3325/Nusukan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 440 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor: 2764/Nusukan/2006, yang terletak di Jalan Piere Tendean Nomor 158, RT 005, RW 015, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Toko Listrik Terang Jaya;
- sebelah timur : rumah warga;
- sebelah selatan : toko listrik kecil;
- sebelah barat : jalan raya;

Pada angka 2.1. sampai angka 2.12. merupakan barang-barang tidak bergerak;

2.13. Saldo sejumlah USD 509,414.27 (lima ratus sembilan ribu empat ratus empat belas koma dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat),



pada Bank Citibank NA, Sydney *Branch*, ABN 34 072 814 058, GPO Box 3483, Sydney NSW 2001, The Citigroup, *Centre 2 Park Street Sydney NSW 2000*, rekening tabungan/deposito Nomor *Account* 9000704802 atas nama Tuti Sumarni & or, Joelianna Raharjo;

2.14. Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (satu juta tiga ratus delapan puluh satu dua ratus delapan puluh satu koma empat puluh empat dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, *International Personal Bank*, Robinson Road PO. Box. 0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito Nomor *Account*, 0288363005, 5288363805 atas nama Tuti Sumarni & or, Joelianna Raharjo &/or, Joewono S Rahardjo diubah menjadi Setyabudi Rahardjo;

2.15. Saldo sejumlah USD 1,381,281.44 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu dua ratus delapan puluh satu koma empat puluh empat dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, *International Personal Bank*, Robinson Road PO. Box. 0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito Nomor *Account*, 0301407326, 0301407288, 2000848095, 840005654, 0000288363 atas nama Tuti Sumarni & or, Joelianna Raharjo &/or, Setyabudi Rahardjo;

2.16. Saldo sejumlah USD 42,796.05 (empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma kosong lima dollar Amerika Serikat) pada Bank UBS cabang UBS AG Australia *Branch*, ABN 47 088 129 613, AFS *Licence* 231087, *level* 16, Chifley Tower 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 Australia, DX 10433, Sydney Exchange, rekening tabungan/deposito Nomor *Holder Account* C0000003578 atas nama Tuti Sumarni & or, Joelianna Raharjo;

2.17. Saldo sejumlah USD 1,271,372,74 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu tiga ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh empat dollar Amerika Serikat) pada bank Standard Chartered Bank, cabang Singapore rekening tabungan/deposito Nomor *Account* 56-7-



969799-4, 013-07126-01-01, 016-29867-01-01 atas nama Tuti Sumarni;

2.18. Saldo sejumlah USD 2,799.12 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma dua belas dollar Amerika Serikat) pada bank Commonwealth Bank cabang Commonwealth Bank of Australia C/- *Link Market Services Limited, locked Bag A14*, Sydney South NSW 1235, rekening tabungan/deposito Nomor Reference Number I40082460481 atas nama Tuti Sumarni & or, Joelianna Raharjo;

2.19. Pada bank BCA cabang Bank Central Asia Soa Solo, rekening tabungan/deposito Nomor *Account* 015-2218000, /0150369240 atas nama Tuti Sumarni;

2.20. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam *Safe Deposit Box* di BCA cabang Bank Central Asia Jalan Slamet Riyadi Solo, rekening Nomor 0153050934, Golongan Besar, Nomor Box 920 atas nama Tuti Sumarni;

2.21. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam *Safe Deposit Box* di BCA cabang Bank Central Asia Jalan Slamet Riyadi Solo, rekening Nomor 0153050934, Golongan Sedang, Nomor Box 920 dan 905 atas nama Tuti Sumarni;

2.22. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam *Safe Deposit Box* di Citi Bank, Singapore Ltd, Box Nomor 5240 atas nama Tuti Sumarni;

2.23. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam *Safe Deposit Box* Nomor 0416/D dahulu bernama Bank Buana Indonesia di Surakarta dan sekarang di Bank UOB Surakarta atas nama Tuti Sumarni;

2.24. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam *Safe Deposit Box* di Bank Cimb Niaga Surakarta, atas nama Tuti Sumarni;

2.25. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam *Safe Deposit Box* di Citibank, Singapore Ltd, Box Nomor 5348 atas nama Meliana Kusumawati Rahardjo;

Pada angka 2.13. sampai angka 2.25. merupakan barang-barang tidak bergerak;

3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Tuti Sumarni adalah Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



4. Menetapkan objek sengketa rekonvensi merupakan harta warisan dari Almarhumah Tuti Sumarni;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhumah Tuti Sumarni adalah sebagai berikut:
 - Penggugat Rekonvensi I memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - Penggugat Rekonvensi II memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - Penggugat Rekonvensi III memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - Penggugat Rekonvensi IV memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - Penggugat Rekonvensi V memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - Penggugat Rekonvensi VI memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - Penggugat Rekonvensi VII memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - Tergugat Rekonvensi VIII memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - Tergugat Rekonvensi II memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
6. Menetapkan bila Pembagian objek sengketa rekonvensi barang tidak bergerak dibagi menurut keadaan fisik sukar diwujudkan maka objek sengketa rekonvensi barang tidak bergerak dilelang melalui pelelangan umum lewat bantuan Kantor Lelang Negara, yang hasilnya dibagi menurut pembagian tersebut di atas;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa rekonvensi tersebut;
8. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan rekonsvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, *verzet*, kasasi maupun peninjauan kembali;
10. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat Rekonsvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonsvensi;
11. Menghukum Para Tergugat Rekonsvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonsvensi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
12. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat Rekonsvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan rekonsvensi ini;
13. Menghukum Para Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan 212/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 12 Maret 2025 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonsvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonsvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.182.500,00 (lima juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SMG tanggal 20 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 21 Mei 2025 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 dan 28 Oktober 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 22/Pdt.Kas/2025/PN Skt. *juncto* Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 21 Mei 2025 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 22.B/Pdt.Kas/2025/PN Skt. *juncto* Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

Halaman 25 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh alasan dalam memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 218/PDT/2025/PT SMG tanggal 20 Mei 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 12 Maret 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat;

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap objek sengketa rekonvensi (barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak):

2.1. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 369 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Maret 1983 Nomor: 1018/1983, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung;
- sebelah timur : rumah penduduk;
- sebelah selatan : toko;
- sebelah barat : jalan raya;

Halaman 26 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



2.2. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 366 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Maret 1983 Nomor: 1019/1983, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung;
- sebelah timur : rumah penduduk;
- sebelah selatan : toko;
- sebelah barat : jalan raya;

2.3. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 67/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 794 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 1 April 1972 Nomor: 196/1972, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung;
- sebelah timur : rumah penduduk;
- sebelah selatan : toko;
- sebelah barat : jalan raya;

Poin 6.1, Poin 6.2, dan Poin 6.3 berada di satu lokasi/satu kesatuan;

2.4. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Kemlayan, atas nama Joenoes Rahardjo, luas $\pm 145 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Januari 1980 Nomor: 292/1980, yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : rumah;



- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : rumah;

2.5. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kemlayan, atas nama Tuti Sumarni istri Landiarto Rahardjo, luas $\pm 267 \text{ m}^2$, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Oktober 1980 Nomor: 2612/1980, yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : rumah;
- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : rumah;

Poin 6.3 dan 6.4 berada di satu lokasi/satu kesatuan;

2.6. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 871/Kemlayan, atas nama Joewono Santoso disebut juga Joewono Santoso Rahardjo, luas $\pm 102 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 8 Februari 1999 Nomor: 50/Kemlayan/1999, yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 75, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Toko Nagatara 3;
- sebelah timur : jalan raya;
- sebelah selatan : rumah kosong;
- sebelah barat : rumah warga;

2.7. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Kemlayan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 503 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 12 April 1999 Nomor: 59/Kemlayan/1999, yang terletak di Jalan Sukarno, RT 005, RW 004, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan,



Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : rumah;
- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : rumah;

2.8. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2934/Pabelan, atas nama Tutik Sumarni, luas $\pm 2.046 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 24 November 1997 Nomor: 13657/1997, yang terletak di Jalan A. Yani, RT 002, RW 009, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kotamadya Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan raya;
- sebelah timur : sawah;
- sebelah selatan : sawah;
- sebelah barat : tanah kosong;

2.9. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3293, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 276 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Februari 1994 Nomor: 2305/1994, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, RT 001, RW 004, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, setempat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : jalan raya;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : rel kereta;

2.10. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1300/Joyotakan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 262 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 Mei 1997 Nomor: 156/Joyotakan/1999, yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan



Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah/toko etalase;
- sebelah timur : gang kampung;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : jalan;

2.11. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Joyotakan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 390 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Juni 2000 Nomor: 245/Joyotakan/2000, yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah/toko etalase;
- sebelah timur : gang kampung;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : jalan;

Poin 6.10 dan Poin 6.11 berada di satu lokasi/satu kesatuan;

2.12. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3325/Nusukan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 440 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor: 2764/Nusukan/2006, yang terletak di Jalan Piere Tendean Nomor 158, RT 005, RW 015, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Toko Listrik Terang Jaya;
- sebelah timur : rumah warga;
- sebelah selatan : toko listrik kecil;
- sebelah barat : jalan raya;

Pada angka 2.1. sampai angka 2.12. merupakan barang-barang tidak bergerak;



- 2.13. Saldo sejumlah USD 509,414.27 (lima ratus sembilan ribu empat ratus empat belas koma dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat), pada Bank Citibank NA, Sydney *Branch*, ABN 34 072 814 058, GPO Box 3483, Sydney NSW 2001, The Citigroup, *Centre 2 Park Street* Sydney NSW 2000, rekening tabungan/deposito Nomor *Account* 9000704802 atas nama Tuti Sumarni & or, Joelianna Raharjo;
- 2.14. Saldo sejumlah USD 1,381,281.44 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu dua ratus delapan puluh satu koma empat puluh empat dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, *International Personal Bank*, Robinson *Road* PO. Box. 0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito Nomor *Account*, 0288363005, 5288363805 atas nama Tuti Sumarni & or, Joelianna Raharjo &/or, Joewono S Rahardjo diubah menjadi Setyabudi Rahardjo;
- 2.15. Saldo sejumlah USD 1,381,281.44 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu dua ratus delapan puluh satu koma empat puluh empat dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, *International Personal Bank*, Robinson *Road* PO. Box. 0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito Nomor *Account*, 0301407326, 0301407288, 2000848095, 840005654, 0000288363 atas nama Tuti Sumarni & or, Joelianna Raharjo &/or, Setyabudi Rahardjo;
- 2.16. Saldo sejumlah USD 42,796.05 (empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma kosong lima dollar Amerika Serikat) pada Bank UBS cabang UBS AG Australia *Branch*, ABN 47 088 129 613, AFS *Licence* 231087, *level* 16, Chifley *Tower* 2 Chifley *Square*, Sydney NSW 2000 Australia, DX 10433, Sydney *Exchange*, rekening tabungan/deposito Nomor *Holder Account* C0000003578 atas nama Tuti Sumarni & or, Joelianna Raharjo;
- 2.17. Saldo sejumlah USD 1,271,372,74 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu tiga ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh empat dollar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat) pada bank Standard Chartered Bank, cabang Singapore rekening tabungan/deposito Nomor *Account* 56-7-969799-4, 013-07126-01-01, 016-29867-01-01 atas nama Tuti Sumarni;

2.18. Saldo sejumlah USD 2,799.12 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma dua belas dollar Amerika Serikat) pada bank Commonwealth Bank cabang Commonwealth Bank of Australia C/- *Link Market Services Limited, locked Bag A14, Sydney South NSW 1235*, rekening tabungan/deposito Nomor *Reference Number* I40082460481 atas nama Tuti Sumarni & or, Joelianna Raharjo;

2.19. Pada bank BCA cabang Bank Central Asia Soa Solo, rekening tabungan/deposito Nomor *Account* 015-2218000, /0150369240 atas nama Tuti Sumarni;

2.20. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam *Safe Deposit Box* di BCA cabang Bank Central Asia Jalan Slamet Riyadi Solo, rekening Nomor 0153050934, Golongan Besar, Nomor Box 920 atas nama Tuti Sumarni;

2.21. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam *Safe Deposit Box* di BCA cabang Bank Central Asia Jalan Slamet Riyadi Solo, rekening Nomor 0153050934, Golongan Sedang, Nomor Box 920 dan 905 atas nama Tuti Sumarni;

2.22. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam *Safe Deposit Box* di Citibank, Singapore Ltd, Box Nomor 5240 atas nama Tuti Sumarni;

2.23. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam *Safe Deposit Box* Nomor 0416/D dahulu bernama Bank Buana Indonesia di Surakarta dan sekarang di Bank UOB Surakarta atas nama Tuti Sumarni;

2.24. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam *Safe Deposit Box* di Bank Cimb Niaga Surakarta, atas nama Tuti Sumarni;

2.25. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam *Safe Deposit Box* di Citibank, Singapore Ltd, Box Nomor 5348 atas nama Meliana Kusumawati Rahardjo;

Halaman 32 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



Pada angka 2.13. sampai angka 2.25. merupakan barang-barang tidak bergerak;

3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Tuti Sumarni adalah Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan objek sengketa rekonvensi merupakan harta warisan dari Almarhumah Tuti Sumarni;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhumah Tuti Sumarni adalah sebagai berikut:
 - 1) Penggugat Rekonvensi I memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - 2) Penggugat Rekonvensi II memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - 3) Penggugat Rekonvensi III memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - 4) Penggugat Rekonvensi IV memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - 5) Penggugat Rekonvensi V memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - 6) Penggugat Rekonvensi VI memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - 7) Penggugat Rekonvensi VII memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - 8) Tergugat Rekonvensi I memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
 - 9) Tergugat Rekonvensi II memperoleh 1/9 bagian dari objek sengketa rekonvensi;
6. Menetapkan bila pembagian objek sengketa rekonvensi barang tidak bergerak dibagi menurut keadaan fisik sukar diwujudkan maka objek sengketa rekonvensi barang tidak bergerak dilelang melalui pelelangan umum lewat bantuan Kantor Lelang Negara, yang hasilnya dibagi menurut pembagian tersebut di atas;



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa rekonsvansi tersebut;
8. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menyatakan putusan rekonsvansi ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, *verzet*, kasasi maupun peninjauan kembali;
10. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat Rekonsvansi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonsvansi;
11. Menghukum Para Tergugat Rekonsvansi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
12. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat Rekonsvansi untuk tunduk dan Patuh pada putusan rekonsvansi ini;
13. Menghukum Para Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung berpendapat yang lebih adil dan bijaksana, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Perkara Nomor 218/PDT/2025/PT SMG;



3. Menetapkan masing-masing ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat mendapatkan masing-masing 1/9 bagian;
4. Menetapkan secara hukum harta peninggalan Almarhumah Tuti Sumarni adalah:
 - 1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 735 atas nama Tuti Sumarni dengan luas 369 m² yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;
 - 2) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 736 atas nama Tuti Sumarni dengan luas 366 m² yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;
 - 3) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 67 dengan atas nama Tuti Sumarni, luas 794 m² yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
 - 4) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 315 atas nama Joenoes Rahardjo dengan luas 145 m² yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Surakarta;
 - 5) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 337 atas nama Tuti Sumarni istri Landiarto Rahardjo dengan luas 267 m² yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Surakarta;
 - 6) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 871 atas nama Joewono Santoso dengan luas 102 m² yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 75, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Surakarta;
 - 7) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 879 atas nama Tuti Sumarni dengan luas 503 m² yang terletak di Jalan Sukarno, RT 005, RW 004, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Surakarta;
 - 8) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2934 atas nama Tutik Sumarni dengan luas 2.046 m² yang terletak di Jalan A. Yani, RT 002, RW 009, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo;

Halaman 35 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



- 9) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3293 atas nama Tuti Sumarni dengan luas 276 m² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, RT 001, RW 004, Jombor, Bendosari, Sukoharjo;
- 10) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1300 atas nama Tuti Sumarni dengan luas 262 m² yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Surakarta;
- 11) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Joyotakan atas nama Tuti Sumarni dengan luas 390 m² yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Surakarta;
- 12) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3325 atas nama Tuti Sumarni dengan luas 440 m² yang terletak di Jalan Piere Tendean Nomor 158, RT 005, RW 015, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;

Untuk semuanya dilelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi rata oleh 9 ahli waris yang sah;

5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Para Pemohon Kasasi I tidak dapat dibenarkan, sedangkan alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2025 dan 16 Juni 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa dari perkawinan antara Tuti Sumarni dan Landiarto Rahardjo, telah lahir 10 orang anak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, namun anak pertama (Joeniarta Chiendra Rahardjo) sudah meninggal dunia pada 9 November 2015;
- Bahwa Tuti Sumarni alias Tjoei Tie Nio meninggal dunia 4 November 2014 dan meninggalkan warisan berupa 12 bidang tanah berikut bangunan, yaitu:
 1. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 369 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Maret 1983 Nomor: 1018/1983, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : jalan kampung;
 - sebelah timur : rumah penduduk;
 - sebelah selatan : toko;
 - sebelah barat : jalan raya;
 2. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 366 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Maret 1983 Nomor 1019/1983, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : jalan kampung;
 - sebelah timur : rumah penduduk;
 - sebelah selatan : toko;
 - sebelah barat : jalan raya;
 3. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 67/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 794 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 1 April 1972 Nomor: 196/1972, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung;
- sebelah timur : rumah penduduk;
- sebelah selatan : toko;
- sebelah barat : jalan raya

4. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Kemlayan, atas nama Joenoes Rahardjo, luas $\pm 145 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Januari 1980 Nomor:292/1980, yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : rumah;
- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : rumah;

5. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kemlayan, atas nama Tuti Sumarni istri Landiarto Rahardjo, luas $\pm 267 \text{ m}^2$, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Oktober 1980 Nomor 2612/1980, yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : rumah;
- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : rumah;

6. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 871/Kemlayan, atas nama Joewono Santoso disebut juga Joewono Santoso Rahardjo, luas $\pm 102 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 8 Februari 1999 Nomor: 50/Kemlayan/1999, yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 75, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan,

Halaman 38 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Toko Nagatara 3;
- - sebelah timur : jalan raya;
- sebelah selatan : rumah kosong;
- sebelah barat : rumah warga;

7. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Kemlayan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 503 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 12 April 1999 Nomor: 59/Kemlayan/1999, yang terletak di Jalan Sukarno, RT 005, RW 004, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : rumah;
- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : rumah;

8. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2934/Pabelan, atas nama Tutik Sumarni, luas $\pm 2.046 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 24 November 1997 Nomor: 13657/1997, yang terletak di Jalan A. Yani, RT 002, RW 009, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kotamadya Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan raya;
- sebelah timur : sawah;
- sebelah selatan : sawah;
- sebelah barat : tanah kosong;

9. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3293, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 276 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Februari 1994 Nomor 2305/1994, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, RT 001, RW



004, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, setempat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : jalan raya;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : rel kereta;

10. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1300/Joyotakan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 262 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 Mei 1997 Nomor 156/Joyotakan/1999, yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah/toko etalase;
- sebelah timur : gang kampung;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : jalan;

11. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Joyotakan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 390 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Juni 2000 Nomor 245/Joyotakan/2000, yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah, dengan batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah/toko etalase;
- sebelah timur : gang kampung;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : jalan;

12. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3325/Nusukan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 440 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor: 2764/Nusukan/2006, yang terletak di Jalan Piere



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tendean Nomor 158, RT 005, RW 015, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah, dengan batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Toko Listrik Terang Jaya;
- sebelah timur : rumah warga;
- sebelah selatan : toko listrik kecil;
- sebelah barat : jalan raya;
- Para Penggugat menuntut pembagian harta warisan berdasarkan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 31 tanggal 19 November 2014 dan Akta Keterangan Hak Waris Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio Nomor 37 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Agus Subyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Surakarta;
- Bahwa Para Tergugat mendalilkan selain meninggalkan warisan 12 bidang tanah tersebut, Almarhumah Tuti Sumarni juga meninggalkan warisan di:
 1. Bank Citibank NA Sydney *Branch*,
 2. Bank Citibank, Citibank Singapore Ltd,
 3. Bank UBS Cabang UBS AG Australia *Branch*,
 4. Bank Standard Chartered Bank,
 5. Bank Commonwealth Bank Cabang Commonwealth Bank of Australia,
 6. Bank BCA Cabang Bank Central Asia Soa Solo,
 7. Bank Buana Indonesia di Surakarta dan sekarang di Bank UOB Surakarta,
 8. Bank CIMB Niaga Surakarta;
- Para Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi agar warisan Almarhumah Tuti Sumarni di bank itu juga dibagi;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) sebab objek waris tidak jelas penyebutan batas-batasnya, padahal baik dalam uraian gugatan maupun berdasarkan bukti-bukti sertifikat, sudah disebutkan secara jelas batas-batas tanah tersebut;

Halaman 41 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengakui 12 bidang tanah tersebut adalah warisan dari Almarhumah Tuti Sumarni, maka sudah seharusnya 12 bidang tanah itu dibagi waris di antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa mengenai gugatan rekonvensi yang menuntut pembagian harta Almarhumah Tuti Sumarni di beberapa bank, oleh karena ternyata sebelumnya sudah ada Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 8 Mei 2019 *juncto* Nomor 412/PDT/2019/PT SMG tanggal 12 Sept 2019 dan Putusan Nomor 255/Pdt G/PN Skt tanggal 14 Maret 2024 *juncto* Nomor 207/PDT/2024/PT SMG tanggal 21 Mei 2024, yang pada pokoknya gugatan tersebut kurang pihak karena tidak melibatkan bank, sehingga dalam perkara *a quo* gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: JOELIANNA RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE LIK dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 218/PDT/2025/PT SMG tanggal 20 Mei 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 12 Maret 2025 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: MELIANA KUSUMAWATI RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE MEE dan kawan-kawan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat III/Turut Tergugat III Konvensi ditolak dan berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 42 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. MELIANA KUSUMAWATI RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE MEE, 2. JOELIANNI RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE GIOK, 3. JOEWONO RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE HOK, 4. JOENOS RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE TJONG, 5. JOELIANTI RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE LING, 6. JOEMINTO RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE MING, 7. JOEWONO SANTOSO DAHULU BERNAMA LIEM YOE SIONG, 8. AGUS SUBYANTO, S.H., NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: **1. JOELIANNA RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE LIK, dan 2. SETYABUDI RAHARDJO DAHULU BERNAMA LIEM YOE DJIANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 218/PDT/2025/PT SMG tanggal 20 Mei 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 12 Maret 2025;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 43 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



2. Menyatakan Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 4 November 2014;
3. Menyatakan anak pertama pewaris yang bernama Joeniarta Chiendra Rahardjo telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 9 November 2015;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 31 tanggal 19 November 2014 dan Akta Keterangan Hak Waris Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio Nomor 37 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Agus Subyanto, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Surakarta, sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan nama-nama yang disebut di bawah ini:
 - Meliana Kusumawati Rahardjo;
 - Joelianni Rahardjo;
 - Joewono Rahardjo;
 - Joenoes Rahardjo;
 - Joelianti Rahardjo;
 - Joeminto Rahardjo;
 - Joewono Santoso;
 - Joelianna Rahardjo;
 - Setyabudi Rahardjo;

Sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio dan sekaligus sebagai ahli waris satu-satunya dari Almarhumah Joeniarta Chiendra Rahardjo;

6. Menetapkan sebagai hukum harta peninggalan Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio yang harus berbagi waris, adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 735/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 369 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Maret 1983 Nomor: 1018/1983, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan



Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung;
- sebelah timur : rumah penduduk;
- sebelah selatan : toko;
- sebelah barat : jalan raya;

2) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 366 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Maret 1983 Nomor: 1019/1983, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung;
- sebelah timur : rumah penduduk;
- sebelah selatan : toko;
- sebelah barat : jalan raya;

3) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 67/Nusukan Lor, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 794 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 1 April 1972 Nomor: 196/1972, yang terletak di Jalan Kapten Piere Tendean, RT 003, RW 015, Kelurahan Nusukan Lor, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung;
- sebelah timur : rumah penduduk;
- sebelah selatan : toko;
- sebelah barat : jalan raya;

4) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Kemlayan, atas nama Joenoes Rahardjo, luas $\pm 145 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Januari 1980 Nomor: 292/1980, yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW



003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : rumah;
- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : rumah;

5) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kemlayan, atas nama Tuti Sumarni istri Landiarto Rahardjo, luas $\pm 267 \text{ m}^2$, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Oktober 1980 Nomor: 2612/1980, yang terletak di Jalan Kedoya, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : rumah;
- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : rumah;

6) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 871/Kemlayan, atas nama Joewono Santoso disebut juga Joewono Santoso Rahardjo, luas $\pm 102 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 8 Februari 1999 Nomor: 50/Kemlayan/1999, yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 75, RT 001, RW 003, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Toko Nagatara 3;
- sebelah timur : jalan raya;
- sebelah selatan : rumah kosong;
- sebelah barat : rumah warga;

7) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Kemlayan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 503 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 12 April 1999 Nomor: 59/Kemlayan/1999, yang terletak di Jalan Sukarno, RT



005, RW 004, Kelurahan Klemayan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : rumah;
- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : rumah;

8) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2934/Pabelan, atas nama Tutik Sumarni, luas $\pm 2.046 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 24 November 1997 Nomor: 13657/1997, yang terletak di Jalan A. Yani, RT 002, RW 009, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kotamadya Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan raya;
- sebelah timur : sawah;
- sebelah selatan : sawah;
- sebelah barat : tanah kosong;

9) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3293, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 276 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Februari 1994 Nomor: 2305/1994, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, RT 001, RW 004, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, setempat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah;
- sebelah timur : jalan raya;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : rel kereta;

10) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1300/Joyotakan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 262 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 Mei 1997 Nomor: 156/Joyotakan/1999, yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyotakan,



Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah/toko etalase;
- sebelah timur : gang kampung;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : jalan;

11) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1375/Joyotakan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 390 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Juni 2000 Nomor: 245/Joyotakan/2000, yang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 168, RT 001, RW 005, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah/toko etalase;
- sebelah timur : gang kampung;
- sebelah selatan : rumah;
- sebelah barat : jalan;

12) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3325/Nusukan, atas nama Tuti Sumarni, luas $\pm 440 \text{ m}^2$ berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11 Juli 2006 Nomor: 2764/Nusukan/2006, yang terletak di Jalan Piere Tendean Nomor 158, RT 005, RW 015, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Toko Listrik Terang Jaya;
- sebelah timur : rumah warga;
- sebelah selatan : toko listrik kecil;
- sebelah barat : jalan raya;

7. Menetapkan bagian para ahli waris (yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat) atas harta-harta peninggalan Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio dan sebagai ahli waris Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio, masing-masing ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1/9 (sepersembilan) bagian dari seluruh harta peninggalan Almarhumah Tuti Sumarni dahulu bernama Tjoei Tie Nio;

8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi I dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 49 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata,
ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 50 dari 50 hal. Put. Nomor 4610 K/Pdt/2025